



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

תובעים	1	פרויד חסיה
	2	לביא פנינה
	3	דרייפוס גילית
	4	המבורגר צבי איתן
	5	ציגנלאוב מלכה
	באמצעות ב"כ: עו"ד זיו לוטן חורב 16, חיפה טל': 077-5432170 פקס: 077-5432160	
	נגד	
נתבעים	2	דנה יוסף
	3	דנה שלומית
	4	שורצבלט דליה
	5	בוגוסלבסקי דמיטרי
	6	רדלמן אמנון
	7	רדלמן דניאלה
	8	וילסקר שושנה
	9	וציר איטה יעל
	10	נורה יזמות הכרמל לניהול פרויקטים ונדל"ן בע"מ, חברה 514349703 מאפו 9, חיפה
	11	פדות קלויזמן תמר פאולין
	12	פדות חי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13	פרידמן לאורי
14	פרידמן שמואל
15	קורנר דב דוד
16	קורנר מאירה
17	שושנה בן דוד
18	בן דוד נפתלי
19	שנער מולדר נועה
20	מולדר נו סוק

נתבעים 1-9, 11-20 באמצעות ב"כ: עו"ד סגל יוסף ואח'
הנמל 2, חיפה
טל': 04-8621147 פקס: 04-8621503

פסק דין

1. עניינה של התביעה הוא בשאלה האם יש לאשר הריסה ובניה מחדש של המבנה בו מצויות דירות התובעים, לשם חיזוקו מכוח חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק"), חרף התנגדות הנתבעים שהם בעלי הדירות במבנה אחר המצוי באותה חלקה.
 2. הבית המשותף מושא ההליך מורכב משני מבנים, נמצא ברחוב מאפו 9, חיפה, ומזוהה כחלקה 80 בגוש 10779 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים הם הבעלים של 5 דירות המצויות במבנה הקדמי הגובל ברח' מאפו 9, חיפה (להלן: "המבנה המתחזק"). נתבעת מס' 1 (אשר ההליך כנגדה הסתיים במחיקתה – כפי שיפורט להלן) היא בעלת הדירה היחידה במבנה המתחזק אשר התנגדה לבניה במועד הגשת התביעה (אך בהמשך חתמה על הסכמה לפרויקט). הנתבעים מס' 2-20 הם בעלים של דירות במבנה המצוי בעורף החלקה ונמצא ברח' מאפו 9א', חיפה. מבנה זה כבר ביצע בעבר פרויקט חיזוק מכוח תמ"א 38 (להלן: "המבנה האחורי/המבנה שחוזק").
- העובדות הצריכות לעניין-
3. בשנת 2018 קיבל המבנה האחורי בחלקה היתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג תוספת בניה וחיזוק, במסגרתו נוספו 5 דירות על 6 הדירות הקיימות, וכן נוספו לו 2.5 קומות. ההיתר ניתן בהקלה לשם בניית ממ"ד עד קו בנייה 0.
 4. במסגרת הפרויקט הנ"ל במבנה שחוזק נתנה הוועדה המקומית דעתה כי קיימת היתכנות לביצוע פרויקט מכוח תמ"א 38 גם במבנה המתחזק, והוועדה דרשה במסגרת תנאי ההיתר להדגים 7 מקומות חניה כפתרון חניה עתידי עבור המבנה המתחזק לכשיבצע בו פרויקט חיזוק מכוח תמ"א 38.
 5. הפרויקט במבנה שחוזק בוצע ונשלם. כעת, מבקש המבנה המתחזק לבצע אף הוא פרויקט חיזוק מכוח תמ"א 38, אלא שבשונה מהמבנה שחוזק מבוקש ליישם לגביו פרויקט חיזוק בדרך של הריסתו והקמתו מחדש בהתאם לתקנים הרלבנטיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. התוכנית, אפוא, כוללת הריסת המבנה הקיים, שהוא בן 3 קומות על עמודים וכולל 6 דירות, והקמת מבנה חדש בן 6.5 קומות מעל 2 קומות חניה תת קרקעית. במבנה החדש יהיו 18 דירות.
7. בעלי הדירות במבנה שחוזק הגישו התנגדויות לתכנית דנן; ההתנגדויות נשמעו בוועדה המקומית אשר דחתה אותן, והבקשה אושרה בתנאים. על הבקשה הוגש ערר, וביום 31.10.21 ניתנה החלטה בערר המאשרת את הבקשה להיתר בנייה בכפוף לכך שבמבנה המתחזק תבוטל הבנייה במקביל לחזית המזרחית של המבנה שחוזק ובתנאי שמרחק הממ"דים שיבנו במבנה המתחזק לא יפחת מ-8 מ' מהמבנה שחוזק.
8. התובעים הגישו לתיק ביום 22.12.21 תכנית בנייה מתוקנת הממלאת אחר דרישות וועדת הערר.
טענות התביעה-
9. התובעים, שהם 5 מ-6 בעלי במבנה המתחזק, חתמו על הסכם עם היזם לביצוע עבודות ברכוש המשותף הכוללות: הריסת המבנה והקמתו מחדש בהתאם לתקנים המחייבים הגנה מפני רעידות אדמה, הוספת ממ"דים ומרפסות לדירות הקיימות, בניית מעלית ויצירת מקומות חניה. בתמורה לביצוע עבודות אלו, הסכימו התובעים לאפשר ליזם לבנות 12 דירות חדשות אשר יוקנו לו.
10. ביום 20.7.20 אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה בתנאים את תכנית העבודות, לאחר שהתנגדויות שהוגשו ע"י הנתבעים דכאו נדחו.
11. מדובר בשני מבנים נפרדים אשר חל עליהם סעיף 11 לחוק החיזוק מכוחו רואים כל מבנה כמבנה נפרד, ועל כן לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות במבנה שחוזק לביצוע הפרויקט במבנה המתחזק.
12. יתר הנתבעים ביצעו בעצמם הרחבה וחיזוק לפי חוק החיזוק, ובמסגרת הסכם שנחתם בינם לבין בעלי הדירות בבניין המתחזק נתנו הסכמתם העקרונית לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין המתחזק.
טענות ההגנה -
13. לא מצאתי לסקור את הטענות בעניין הנתבעת מס' 1 הואיל ובדיון ההוכחות שהתקיים ביום 6.7.21 הודיעה האחרונה כי היא חתמה על ההסכם עם היזם. ההסכם קיבל תוקף של פסק דין, והנתבעת מס' 1 נגרעה ממצבת הנתבעים.
טענות ההגנה של בעלי הדירות במבנה שחוזק-
14. גם אם מדובר בבית משותף שהוא בית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), לא מתקיים התנאי המפורט בו הקובע כי- **"אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב"**, והנטל להוכיח התקיימותו חל על התובעים.
15. במקור הבית היה מורכב משני מבנים אשר בכל אחד מהם 6 דירות. המבנה שחוזק ביצע ראשון פרויקט חיזוק מפני רעידות אדמה, ואגב כך הוספו לו 5 יחידות דיור, כך שכיום קיימות בו 11 דירות במקום 6 במקור.
16. בהתאם לחלקים ברכוש המשותף שהיו קיימים לדירות בכל מבנה עובר לביצוע עבודות החיזוק, קיימים למבנה המתחזק 48% חלקים ברכוש המשותף, וכפועל יוצא מגיעים לו 48% בזכויות הבניה, לעומת 52% בזכויות הבניה המגיעים למבנה שחוזק.
17. בפועל, מבקשים בעלי הדירות במבנה המתחזק לבנות 18 דירות, לעומת 11 דירות שנבנו במבנה שחוזק, מה שיביא לצפיפות בלתי נסבלת ולמטרדים לכלל בעלי הדירות.
18. הבנייה המתוכננת מצרה את המעבר הקיים בחלקה המשמש למעבר רכבים מ 6.2 מ' רוחב ל 4.7 מ' רוחב דבר שיגרום לפגיעה בנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/508/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. בנוסף, המבנה המתחזק תוכנן להבנות כך "שיחבוק" את המבנה שחוזק הן מצד צפון והן מצד מזרח, באופן שהוא יבנה במרחק של 4 מ' בלבד בפינה הדרום מערבית שלו.
 20. החניון המתוכנן במבנה המתחזק מיועד ל-22 רכבים, ומיקומו יביא לכך ש 22 רכבים שיחנו בו + 4 רכבים שיחנו בשני מתקני חניה עיליים יעברו הלך וחזור דרך שבילי מעבר צרים מאד המצויים בתחום החלקה, שרוחבם עומד על 3.35 מ' בלבד, וזאת בנוסף ל 6 רכבים המשמשים את התובעים כבר היום אשר יכנסו ויצאו אף הם לתחומי החלקה. בנוסף לאלו קיימים לנתבעים 9 רכבים אשר חונים אף הם בתוך החלקה (מלבד 6 רכבים אשר חונים בכניסה לחלקה) מה שיחייב נסיעה של רכבים רבים בתוך החלקה הכוללים נסיעה בשילוב לאחור (רוורס), צפצופים, רעש נסיעה ופיח לא סבירים.
 21. בעוד שהמבנה שחוזק הוסיף סה"כ 7 חניות נוספות בתוך תחום החלקה מבקש המבנה המתחזק להוסיף 26 חניות בתחומה (שכן 6 החניות הקיימות להם כיום מועתקות אף הן מחזית החלקה לתוך תחום החלקה), מהלך זה יגרום למטרד בלתי סביר הנובע מכמות הרכבים שיכנסו בתוך החלקה.
 22. סמיכות הבית המשותף לבית חולים כרמל, והעובדה שסביר כי חלק מבעלי הדירות לא יחנו בפועל במתקני החניה שתוכננו להם, אלא יעדיפו חניה ברחוב, יגביר באופן משמעותי את מצוקת החניה במקום, ויביא להעמדת רכבים נוספים בתחום החלקה באופן בלתי חוקי.
 23. המרפסות שתוכננו בדירות הדרום מזרחיות במבנה המתחזק יביאו לפגיעה קשה בפרטיות של 6 הדירות המזרחיות במבנה שחוזק בשל קרבתן הרבה אליהן.
 24. ההסכמה שניתנה על ידי בעלי הדירות במבנה שחוזק לבנייה במבנה המתחזק הותנתה בכך שלא תגרם פגיעה למבנה שחוזק, ונועדה לאפשר בניה דומה, והדבר לא מתקיים בענייננו.
- ההליכים בתיק-**
25. ביום 31.10.21 נתנה וועדת הערר החלטה בערר שהגישו חלק מהנתבעים, וביום 23.11.21 נתנה וועדת הערר החלטה בבקשה להבהרה שהגישו התובעים.
 26. בעקבות החלטות הוועדה צומצמה הבניה במבנה המתחזק באופן שצומצמה הבנייה ב"אגף" הנוסף בחלק המקביל לחזית המזרחית של המבנה שחוזק, ונקבע כי הקמת הממ"ד במבנה המתחזק תיעשה ברצף לקונטור של המבנה המתחזק ובמרחק שלא יפחת מ 9 מ' ממנו.
 27. בעקבות החלטות וועדת הערר הגישו התובעים תכנית בנייה עדכנית לתיק המדגימה את צמצום הבניה במבנה המתחזק.
 28. בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 6.7.21 הודיעה, כאמור, נתבעת מס' 1 כי חתמה על ההסכם עם היזם. וניתן פסק דין בעניינה.
 29. בדיונים שהתקיימו ביום 14.9.21 וביום 19.12.21 נחקרו עדי הצדדים וכן נחקרו המומחים על חוות דעתם. מטעם התביעה העידו העדים הבאים: וואליד חמיס, הבעלים של חברת "נורה יזמות הכרמל", מי שהיה היזם בפרויקט שבוצע במבנה שחוזק; תמיר לזר, אדריכל היזם במבנה המתחזק; שירי בר לב, יועצת תנועה לפרויקט מושא ההליך; איתן המבורגר, תובע מס' 4; רוז מנשה, היזם ומשה גרניט, שמאי ועורך חוות דעת מטעם התובעים. מטעם ההגנה העידו העדים הבאים: עמי גוטליב, שמאי ועורך חוות דעת מטעם הנתבעים; דנה שלומית, נתבעת מס' 2; אמנון רדלמן, נתבע מס' 6 ונעה שנער מולדר, נתבעת מס' 19.
 30. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.
- המסגרת הנורמטיבית –**
31. חלף שאר חיוב בדבר חשיבות חיזוק בתים משותפים מפני רעידות, אסתפק בהפניה לסקירה הרחבה שהובאה על ידי בפסקי דין קודמים שניתנו על ידי בנושא, ראו תיק מפקח (חי') 294/17



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברגר נ' וילסקר (נבו, 18.2.2019); תיק מפקח (חי') 17/19 מנור נ' ירון (נבו, 28.11.2019); תיק מפקח (חי') 318/13 יד הרב אסף - מכון לחקר כתבי הרמב"ם נ' רון (פורסם בנבו, 16.4.2015) ועוד.

32. סעיף 5א לחוק החיזוק קובע את המסגרת הנורמטיבית להריסת בניין קיים והקמתו מחדש מחוזה מפני רעידות אדמה כדלהלן:

"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול המפקח, בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן; הוראות סעיף 5(ב) ו-(ג) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

(ב) דירה שנוספה לבניין בעת בנייתו מחדש בהתאם להוראות סעיף זה תהיה בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן (א) היו בעלי דירות בבית המשותף, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה."

33. סעיף 11 לחוק החיזוק שעניינו בית מורכב קובע מהם התנאים בהם ייראו במבנה או אגף בבית מורכב כ"בית משותף" לצורך החלתו של חוק החיזוק בקבעו:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;

(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

34. סעיף 59 לחוק המקרקעין מורנו כדלהלן:

"(א) מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות החזקה וניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) אין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שניסבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

(ג) אין בקביעה שבוית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו."

דיון והכרעה-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולאשר את הבניה בתנאים כפי שיפורטו להלן:

האם הבית מושא ההליך הינו בית מורכב-

36. לצורך החלתו של סעיף 11 לחוק החיזוק על הבית נדרש להוכיח תחילה כי מדובר ב"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין". התובעים טענו בכתב התביעה כי מדובר במבנה מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, והנתבעים לא הכחישו טענה זו אלא הסתפקו באמירה רפה כי "גם אם בענייננו מדובר בבית משותף שהינו בית מורכב (ואין אנו אומרים כך), הרי שסעיף 11 לחוק החיזוק מחייב כתנאי להחלתו כי "אין בביצוע העבודות במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב", ראו סעיף 8 לכתב ההגנה, וראו יתר סעיפי כתב ההגנה בהם נטען כי תנאי זה אינו מתקיים.

37. לא בכדי נמנעו הנתבעים מלטעון כי אין המדובר בבית מורכב כהגדרתו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, וזאת משום שאכן מדובר בשני מבנים נפרדים המתנהלים מזה שנים בנפרד. עדות להיות הבית מורכב ניתן למצוא בעובדה שבעלי הדירות במבנה שחזוק ביצעו "לבדם" פרויקט חיזוק למבנה שלהם, ללא הידרשות להסכמת התובעים, ובנפרד מהמבנה המתחזק על בסיס זה שסברו כי מדובר בבית מורכב.

38. מר וואליד חמיס, אשר ביצע את פרויקט החיזוק במבנה שחזוק, והוזמן לעדות מטעם התביעה, התייחס בעדותו לסוגיה זו. ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 14.9.21 שורות 26-29 כדלהלן:

"ת: הייתי מעורב באופן אישי בפרויקט הזה ספציפית כי זה למעשה הפרויקט הראשון שזה בית מורכב והבניין השני, מאפו 9, לא חלק מהפרויקט. אנחנו יכולים מכוח הוראות התמ"א להתחיל בפרויקט רואים כל בניין שהוא בניין נפרד וכך התחלתי את ההליך ב- 9'א' בתקווה שאגיע להסכמות בהמשך עם 9 וזה אכן מה שקרה."

וראו גם בשורות 45-49:

"אני מפנה אותך ל"וואיל" השני. שם חותמים הנתבעים שהואיל ובניין 2 הוא חלק מבית משותף בהתאם לחוק המקרקעין ואני שואל אם לפני שחתמו הנתבעים על המסמך הזה דובר מפורשות על זה שזה בית מורכב, האם היה ברור לדעתך ע"י הנתבעים שהם אנשים שביצעת להם את הפרויקט, שמדובר בחלקה אחת עם שני מבנים?"

ת: כמובן. המסמך מוגש ומסומן ת/1."

39. בנוסף, במסמך ת/1, שהוא כתב התחייבות עליו חתמו בעלי הדירות במבנה שחזוק עובר לביצוע החיזוק אצלם (להלן: כתב ההתחייבות), הצהירו באופן מפורש כי מדובר בבית מורכב כהגדרתו בסעיף 11 לחוק החיזוק. מכאן, שאין ולא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר בבית מורכב, וכך נכתב בהצהרתם:

"הואיל ובניין II הינו חלק מבית משותף מורכב כהגדרתו בסעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008"

40. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי מדובר בבית מורכב כהגדרתו בסעיף 59 לחוק המקרקעין לצורך תחולת סעיף 11 לחוק החיזוק.

האם קיימת מניעות מצד הנתבעים להתנגד לפרויקט מכוח כתב התחייבות עליו חתמו-

41. בסמוך למועד בו ביצעו הנתבעים חיזוק מכוח תמ"א 38 חתמו האחרונים על כתב ההתחייבות בו התחייבו כלפי בעלי הדירות במבנה המתחזק כדלהלן:

"אי לכך, אנו הח"מ מתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר, ליתן הסכמתנו בכתב לכשנתבקש לכך, ולא להתנגד לבקשת היתר בניה מכוח תמ"א 38, ככל שתוגש על ידי בעלי הזכויות בבניין I



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובלבד שבקשת ההיתר לא תפגע בדרך כלשהי בזכויות התכנוניות ו/או הקנייניות הנוגעות לדירות בניין מאפ"א 9."

42. לאור ההתחייבותם זו טוענים התובעים כי אין לאפשר לנתבעים להתנגד לפרויקט שבכוונת התובעים לבצע הכולל חיזוק המבנה בדרך של הריסתו והקמתו מחדש באופן מחוזק. מנגד, טענו בעלי הדירות במבנה שחוזק כי התכוונו לאפשר לבעלי הדירות במבנה המתחזק רק ביצוע עבודה דומה - דהיינו חיזוק מסוג עיבוי בינוי (חיזוק תוך הוספת דירות) ולא מסוג הריסה ובנייה מחדש. בשל הפרשנות השונה אותה מבקש כל צד ליתן לכתב ההתחייבות נחקרו העדים משני הצדדים ארוכות בכל הנוגע לכוונת הצדדים עובר לחתימה על כתב ההתחייבות, ואודות הפרשנות הנכונה שיש ליתן להתחייבות הגלומה בו.

43. עיון בכתב ההתחייבות מעלה כי נכתב בו "ברחל בתך הקטנה" כי הסכמת בעלי הדירות במבנה שחוזק כפופה לכך שהבניה של המבנה המתחזק לא תפגע בדרך כלשהי בזכויותיהם התכנוניות או הקנייניות.

44. משכך, משנדרשת אני, בהתאם ללשון כתב ההתחייבות, לבחון האם הבנייה מושא ההליך תגרום לפגיעה תכנונית או קניינית בנתבעים, ממילא לא יצמח לתובעים יתרון כלשהו הנובע מכתב ההתחייבות, שכן, גם לפי תנאי סעיף 11 לחוק החיזוק נדרש להוכיח כי הבנייה המתוכננת לא תפגע באגף/המבנה האחר - או בלשון סעיף 11: **"אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב"**.

45. לאור האמור, לא מצאתי להתעמק ולנתח את עדויות הצדדים בכל הנוגע לכוונת בעלי הדירות במבנה המתחזק ובמבנה שחוזק עובר לחתימתם על כתב ההתחייבות, משום שממילא תוכנה דומה לתנאי האמור בסעיף 11 לחוק החיזוק שיבחן להלן.

46. אקדים ואתייחס לתנאי השני שנקבע בסעיף 11 לחוק החיזוק הקובע כי: **"ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב"**. שעה שהמבנה האחורי כבר ביצע חיזוק לפי פרויקט תמ"א 38 ברי כי הוא מתקיים.

47. נותר, אם כן, לבחון האם מתקיים התנאי הראשון בסעיף 11 הקובע כי: **"אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב"**.

אין בביצוע העבודה כדי לפגוע בבעלי הדירות באגף/המבנה האחר –

48. הנתבעים טענו כי הפגיעה מושא ההליך תפגע בזכויותיהם באופנים הבאים:

א. ריבוי החניות המתוכננות למבנה התובעים יביא לניצול שטח קרקע גדול משטח הקרקע בו עשו הנתבעים שימוש לצורך חיזוק המבנה שלהם.

ב. היקפי הבניה המתוכננים ע"י התובעים אינם בהלימה לזכויות הבניה שלהם עפ"י חלקם היחסי ברכוש המשותף.

ג. הסדרי התנועה ודרכי הגישה בחלקה אינם יכולים להכיל את כמות הרכבים שמתוכננים לנסוע בהם.

ד. התרחבות מבנה התובעים לכיוון דרום תיצור חפיפה בין המבנים ותפגע באוויר באור ובנוף לדירות הנתבעים.

ה. לא ניתן במסגרת בניה לפי חוק החיזוק להצמיד גינות לדירות הקרקע ללא הסכמת הנתבעים.

49. אבחן להלן טענות אלו בדבר פגיעה לפי סדר הופעתם לעיל.

היקף ניצול הקרקע הפנויה לצורך הקמת חניות-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. וועדת הערר קבעה בהחלטתה מיום 31.10.21 כי אושרו למבנה המתחזק 26 חניות + חניית נכה בעבור 18 דירות, דהיינו לפחות חניה אחת לכל דירה, וקבעה כי החלטה זו עומדת בתקן הנדרש.

51. אדריכל התובעים, מר לזר, הסביר מדוע נדרשים התובעים להדגים 27 חניות בבקשה להיתר בנייה. מדבריו עלה כי כל דירה חדשה ששטחה מעל 80 מ"ר נדרשת להציג פתרון חניה ל-2 מכוניות, והיות שקיימות 10 דירות חדשות בשטח מעל 80 מ"ר נדרשות להן 20 חניות. לדירות חדשות ששטחן נופל מ-80 מ"ר נדרשת חניה אחת בלבד, והואיל שמתוכננות 2 דירות בשטח קטן מ-80 מ"ר נדרשות 2 חניות נוספות בעבורן, לכך יש להוסיף 5 חניות שהן חניות שהן חלק 5 חניות שמוצמדות כיום לדירות התובעים ומתבטלות, ובסה"כ 27 חניות, ראו עדותו בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 14.9.21 שורות 9-12. בנוסף, העיד העד כי עיריית חיפה מחייבת בהליך של הריסה ובנייה מחדש חניה תת קרקעית ולא חניה עילית, ועל כן תוכנן חניון מתחת למבנה המתחזק שיכיל את מרבית החניות הנדרשות, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 35-38.

52. מר גוטליב, מהנדס כבישים ותנועה עורך חוות דעת מטעם הנתבעים, טען כי תקן החניות הקיים מחייב הוספת 32 חניות למבנה המתחזק ולא 27 כפי שתוכננו, וכי הוא לא ראה אישור של מחלקת חניה לתוכנית התובעים, ראו סעיפים 1 ו-2 לחוות דעתו. המדובר בנימוק תכנוני ולא קנייני ועל כן לא מצאתי לקבל טענה זו. מתן אישור מחלקת חניה לתוכנית החניות היא עניין למוסדות התכנון לענות בו, וחזקה כי לא ייתן היתר בנייה לתוכנית התובעים מבלי שמחלקת חניה תאשר כי כמות החניות המתוכננות ומידותיהן הן לפי התקנים המחייבים.

53. מבחינת ניצול שטח הקרקע בחלקה לצורך חניות התרשמתי כי על אף העובדה שהמבנה המתחזק מוסיף 12 חניות יותר מהמבנה שחזוק הרי שבפועל הוא מנצל **פחות** ממשאב הקרקע הפנוי לשימוש לצורך כך, שכן, מעיון בתוכניות של שני המבנים עולה כי במבנה שחזוק קיימות 15 חניות (מקוריות+חדשות) שאורכן כ-5 מ' כל אחת ורוחבן נע בין 2.4 מ' ל-3 מ', כך שהן מנצלות שטח קרקע פנוי של כ-180 מ' (15 כפול 5 מ' כפול 2.4 מ') ואף יותר מכך. ואילו מעיון בתוכנית המבנה המתחזק עולה כי מרבית החניות שיוקמו בעבורו ממוקמות **בחניון תת קרקעי**, שאמנם נמצא בעומק הקרקע המהווה אף היא רכוש משותף, אך יש בו כדי לצמצם את ניצול שטחי הקרקע העיליים המשמשים את בעלי הדירות בבית. למבנה המתחזק מתוכננות 2 חניות במכפילי חניה בשטח החלקה, אשר מנצלות כ-28 מ"ר קרקע בלבד. הקמת החניות במתכונת זו מנצלת פחות שטחי קרקע פנויים לשימוש ממה שהנתבעים ניצלו לצורך הקמת חניותיהם, ועל כן, על אף העובדה שנוספות יותר חניות לטובת המבנה המתחזק, לא מצאתי כי הדבר מהווה בהכרח פגיעה, וראו בעניין את עדות מר גוטליב עמ' לפרוטוקול הדיון מיום 19.12.21 שורות 30-48 והמשך בעמ' לאחר מכן.

54. לא מצאתי גם לקבל את עמדת מר גוטליב כי הקמת מכפילי החניה תפגע בחניות הסמוכות להם. הטענה נטענה בעלמא ולא גובתה בנתונים ברורים ובפירוט, ועל כן אני מוצאת להעדיף בעניין זה את עמדת וועדת הערר ולפיה **"אין במתקני החניה כדי להוות הפרעה או מטרד למקומות החניה הקיימים"**, סעיף 102 להחלטת וועדת הערר.

היקפי הבניה-

55. הנתבעים טענו כי נגרמת להם פגיעה כתוצאה מכך שהתובעים מבקשים לנצל יותר זכויות בניה ממה שהם ניצלו לצורך ביצוע פרויקט חיזוק במבנה שלהם, וכי יש לחלק את זכויות הבניה בחלקה בהתאם לחלקם היחסי של כל אחד מהמבנים ברכוש המשותף, קרי 52% לנתבעים ו-48% לתובעים. עוד טענו הנתבעים כי התובעים אינם רשאים להרחיב את דירותיהם על גבי השטח שיועד על ידם לחניות למבנה המתחזק, שכן בשטח זה צריכים הם להקים חניות.

56. מר לזר העיד מטעם התובעים והתייחס בעדותו להיקפי הבניה של התובעים, בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 14.9.21 שורות 20-28, כדלהלן:

תכנון ההפנייה של חדרי מגורים נעשה בצורה כזו כדי לא ליצור הפרעה או הפרעה מינמלית ל-9א'. גם בדירה הקטנה האחורית שלצד הבניין, יש רק פתח אחת שמופנה ל-9א' והמרפסת רוב החדרים מופנים למאפו 7. מבחינת היקף הבניה, אנחנו עומדים על 18 יחידות דיור ו-9א'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

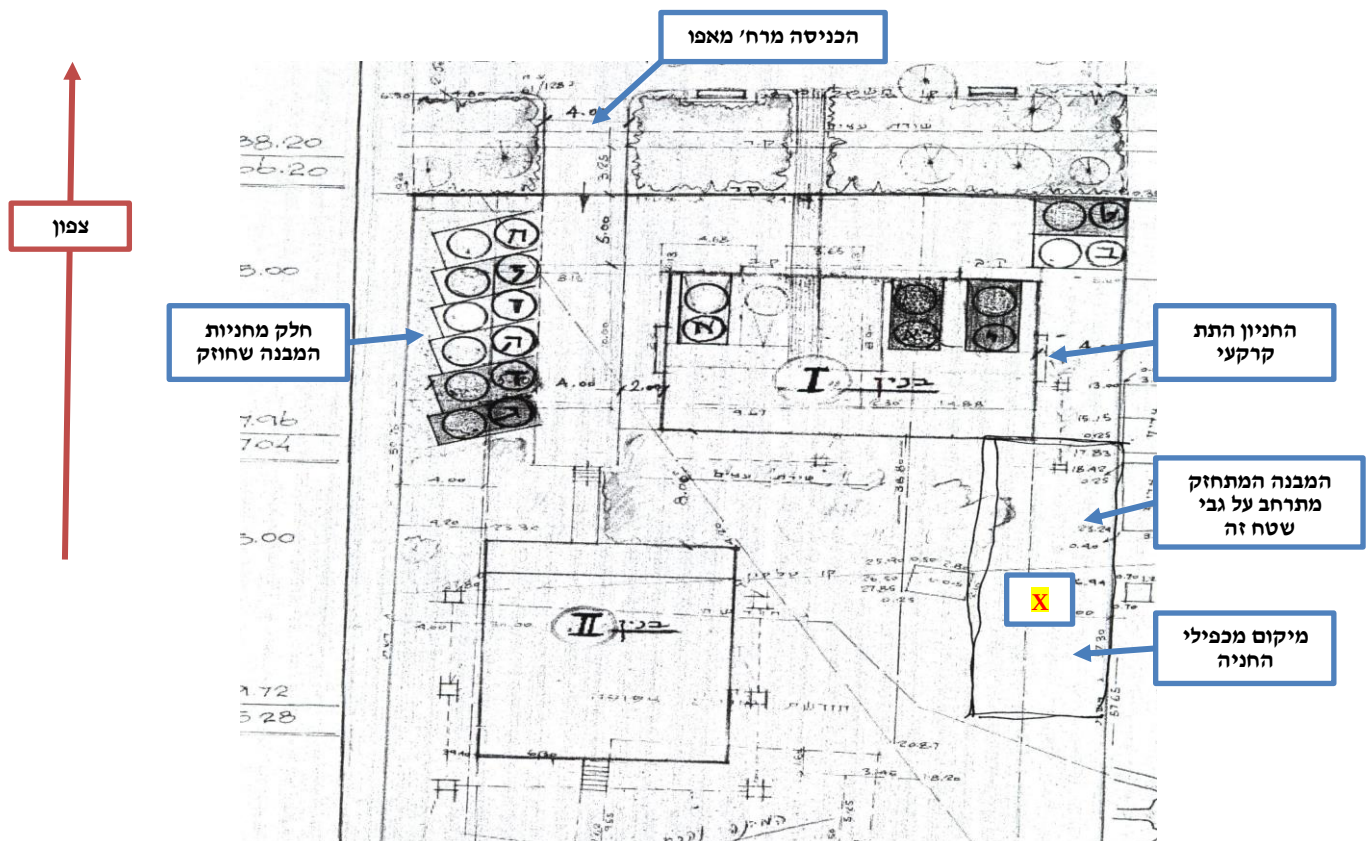
על 11 יחידות דיור. מבחינת השטחים של 11 הדירות מול 18 הדירות שלנו – זה אותו שטח, הפרש של 50 מ"ר, כ- 1,800 מ"ר זה היקף הבנייה שלנו וכ- 1,800 מ"ר זה היקף הבנייה שלהם. כלומר אפשר לראות שהצלחנו בהליך של פינוי בינוי שדורש הרבה יותר זכויות, להגיע לאותם נפחים של הליך שנעשה בעיבוי".

וראו עדותו גם בשורות 35-38 :

"אנחנו מאפו 9א', מחזיקים ב 48% מזכויות הבנייה במגרש לפי נסח הטאבו – 54/112. אלו זכויות התב"ע, אנחנו לא משתמשים כמובן בזכויות לא לנו. נוסף לזה השתמשנו בזכויות התמ"א שהן פר בניין ולא פר מגרש. מבחינת המרווחים – שמרנו על לפחות 6 מ' מרווח בין המבנים. היום יש 8 מ' רווח ואנחנו הורדנו אותו ל- 6 מ' שזה אפשרי בהקלה. מבחינת הגובה – לא חרגנו מהמותר בתמ"א."

57. מעדות מר לזר עלה כי המבנה שחוזק נדרש בעבר להראות היתכנות להקמת 7 חניות עתידיות לטובת המבנה המתחזק, והוא הראה 7 חניות אשר צמודות לגבול האחורי של המבנה המתחזק. חניות אלו הודגמו באישור החניה של המבנה שחוזק, הוגש וסומן ת/5. בפועל, חלף 7 החניות העתידיות תוכננו 4 חניות בלבד וזאת בשני מכפילי חניה בלבד על אותו תוואי ועל ייתרת השטח שיועד לחניות המבנה המתחזק מוקם המבנה המתחזק, והחניות החדשות הנדרשות לו מתוכננות בחניון תת קרקעי שאמור להיבנות תחת המבנה שיוקם.

58. למען הנוחות, מצ"ב קטע מתשריט רשום הבית המשותף, אשר הוגש וסומן ת/6, על גביו הוספו הערותיי במיקומים משוערים. במיקום המסומן X הדגים המבנה שחוזק חניות עתידיות לטובת המבנה המתחזק. בפועל, על גבי כמחצית משטח מתוכננת בניית דירות של המבנה המתחזק, ועל ייתר השטח מתוכננים 2 מכפילי חניה.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. וועדת הערר ציינה בהחלטתה כי לכל הדעות פרויקט מסוג הריסה ובניה מחדש עדיף מבחינת יציבות המבנה וההגנה שהוא מקנה מפני רעידות אדמה, ואיכותו באופן כללי, אך היות שפרויקט כזה כרוך בעלויות גבוהות יותר מפרויקט חיזוק קובעת התמ"א תמריצים מורחבים לעידוד ביצוע ביחס לפרויקט חיזוק בדמות היקפי בנייה נרחבים יותר, ראו סעיף 73 להחלטה.

60. ממשיכה הוועדה וקובעת: "במקרה דנן לפי חישוב שטחי הבניה אשר יפורט בהמשך, מותרת בניה מכוח תמ"א+תב"ע של 1,523 מ"ר. בחלוקה ל-80 מ"ר שטח דירה לפי המדיניות, ניתן לאשר 19 יחידות בבניין. בבקשה להיתר דנן אושרו 18 יחידות דיור". בסעיף 77 להחלטתה קובעת וועדת הערר כי הצפיפות בחלקה לאחר הבנייה תהיה סבירה בנסיבות העניין.

61. ויטעם, מקום בו מדובר בבנייה מכוח תמ"א 38 אין מקום לבחון ולהשוות את היקפי הבנייה בכל מבנה, היות שממילא מרבית זכויות הבנייה הניתנות לכל מבנה הן זכויות בנייה מכוח התמ"א ולא מכוח התב"ע, והן זכויות אשר נגזרות מגודלו של המבנה, סוג הבניה שהוא מבצע וכיוב' והן זכויות שמשויכות לאותו מבנה בהתאם לדרך החיזוק אותה בחר ליישם. ודוק- המחוקק קבע בחוק חלופות שונות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, ולכל חלופה ניתנו בתמ"א תמריצים שונים וזכויות בנייה שונות, ועל כן ברי כי היקפי הבניה בתוכנית חיזוק בדרך של הרחבת דירות אינם דומים להיקפי הבניה בחיזוק בדרך של הריסה ובניה מחדש. משבחרו התובעים להרוס את המבנה ולבנותו מחדש ניתנות להם זכויות בנייה מוגברות אשר ניתנות לבניה כנ"ל, וזכויות אלו שייכות לו והן אינן קניין משותף לשני המבנים.

62. חיזוק לאמור מוצאת אני בהחלטת וועדת הערר מיום 31.10.21 שם התייחסה וועדת הערר לנושא היקפי הבניה בהחלטתה, בציינה כי עמדת העוררים (הם הנתבעים) היא שיש לגזור את מספר היחידות המאושרות ואת היקפי הבניה מחלקם היחסי של בעלי הדירות בכל אחד מהמבנים ברכוש המשותף, וקבעה כי היא דוחה את עמדת העוררים: "אין בידנו לקבל את הטענה לפיה עצם קיומו של מפתח קנייני לחלוקת זכויות במקרקעין בין שני מבנים קיימים באותה חלקה יקבע גם בעת קביעת תוספת זכויות הבניה או מספר יחידות הדיור מכוח תמ"א 38. בעת חישוב הזכויות, מספר יחידות וקומות בפרויקט מכוח תמ"א 38, נגזרות זכויות תמ"א 38 מהבניין הקיים והן כפופות לשיקול דעת ולמדיניות הנקבעת על ידי הוועדה המקומית..." ראו עמ' 10 להחלטה סעיפים 69-70.

63. דברים דומים נקבעו בה"פ (חי) 40692-11-20 הורנפלד נ' אינג' י' פרמינגר בע"מ (נבו), (28.12.2020):

"מעיון בהוראות התמ"א, בשילוב עם הוראות חוק החיזוק המקנות סמכות רק לבעלי דירות להגיש תביעה לצורך אישור בניית דירות או הריסת הבנין והקמתו מחדש, על פי תוכנית חיזוק, עולה כי זכויות הבניה הנוספות לפי התמ"א, נועדו להיות מוקנות לבעלי הדירות עצמם, וזאת בכדי לאפשר להם לשלם ליזם עבור חיזוק הבנין והרחבת דירותיהם (עד 25 מ"ר), הרחבה שתכלול שתכלול מרחב מוגן דירתי.

כפי שציינה כב' השופטת ברון בעניין רוט: "כפועל יוצא מן התמריץ שביסודה של תמ"א 38, לא אחת מהוות זכויות הבניה הנוספות, כולן או מקצתן, את התמורה שמשלמים בעלי הזכויות בגין ביצוע עבודות החיזוק - והא בהא תליא".

ברוח זו, קבעה כב' השופטת רנר בעניין פרידמאן [ת"א (מחוזי י-ם) 11271-11-15 פרידמאן נ' שומרי אמונים בע"מ (נבו 2.2.2021)], כי בעלי הזכויות במקרקעין אותם נועדה תמ"א 38 לעודד לחזק את המבנים הם בעלי הדירות - החוכרים לדורות, ולא בעלי המקרקעין, ולא הבעלים הרשומים של המקרקעין, ולפיכך, ככל שתוקנינה זכויות בניה מכח התמ"א, הן תהיינה שייכות לחוכרי הדירות, ולא לבעלים הרשומים של המקרקעין."

האם הסדרי התנועה ודרכי הגישה הקיימים בחלקה מסוגלים להכיל את כמות הרכבים-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

64. למבנה שחוזק קיימות 15 חניות. מכאן - שבהינתן שהתובעים היו מבצעים פרויקט חיזוק דומה למה שבוצע במבנה שחוזק, ומקימים אף הם 15 חניות הרי שהיו בחלקה סה"כ 30 חניות. בפועל, בעקבות הבניה של המבנה המתחזק יהיו בתחום החלקה 42 חניות סה"כ שזה משמעותית יותר מ-30 שהיו מוקמות בהינתן שהמבנה המתחזק היה מבצע פרויקט דומה למבנה שחוזק.

65. הנתבעים טענו כי דרכי הגישה הקיימים בחלקה אינם יכולים להכיל תוספת כה ניכרת של רכבים ועל כן אין לאשר למבנה המתחזק להוסיף יותר חניות ממה שהם הוסיפו.

66. מר לזר, אדריכל התובעים, העיד בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 14.9.21 שורות 20-28 כדלהלן:

"במסגרת האיוונים שעשינו לא פגענו במיסעה ושמרנו על הרוחב שלה של הכניסה והיציאה והחניות של השכנים שלנו, 9'א'.

67. מטעם התובעים העידה גם הגב' שירי בר לב, יועצת תנועה, שתכננה את הסדרי התנועה והחניה עבור המבנה המתחזק. דרכי הגישה הודגמו בתשריט ת/8. היות שהעדה לא הגישה חוות דעת קבעתי בהחלטתי מיום 30.6.21 כי היא תורשה להעיד רק לגבי העובדות שהן פועל יוצא מטיפולה בתכנון ובהכנת הבקשה להיתר בניה, ולא תוכל להעיד כעדה מומחית בתיק. לאור החלטתי זו, העדה לא הורשתה להתייחס בחקירתה הראשית לחוות הדעת שניתנה ע"י מר גוטליב, שחיווה דעתו מטעם הנתבעים.

68. הגב' בר לב העידה כי התייחסה למסעה לתוך החלקה לכל אורכה ועד החניות האחוריות המשמשות את המבנה המחוזק "כמצב קיים" ולא "נגעה" בה, והיא רק הוסיפה רמפה קצרה חד-סתרית שמובילה לתוך החניון ומשרתת את החניות שם, ראו עדותה בעמ' 14 לפרוטוקול הדיון מיום 14.9.21 שורות 18-23, וראו עדותה גם בעמ' 16 לפרוטוקול שורה 29 ביחס לרוחב המיסעה בצד המערבי והדרומי של המבנה המתחזק: **"במפלס הקרקע אין שינוי ברוחב המיסעה. הקונטור הבניין המוצע לא נוגע במיסעה הקיימת"**. מעדותה עלה כי כלל הרכבים הקיימים והחדשים כאחד ייעשו שימוש במסעה ובשביל הגישה העובר בין שני המבנים עד לכניסה לחניון התת קרקעי, ומשם ועד לחלקה האחורי של החלקה תמשיך דרך שתשמש רק 4 רכבים של המבנה המתחזק, ואת מרבית הרכבים של המבנה שחוזק, ראו עדותה בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 14.9.21 שורות 13-20.

69. מעדות עלה כי המשך המסעה, המשמשת את הנתבעים ותשמש את 4 הרכבים שיחנו בשני מכפילי החניה של המבנה המתחזק, תוצר בנקודה אחת מ 6.2 מ' ל 4.55 מ' בעקבות הורדת רגלי ממ"ד לקרקע, ראו עדותה בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 35-41. מעדותה עלה כי ההצרה הנקודתית תשפיע רק על חניות המבנה שחוזק ועל שני מכפילי החניה של המבנה המתחזק.

70. בשביל שהוצר נקודתית ייסעו, כאמור, רק 10 רכבים, 6 של המבנה שחוזק ו-4 של המבנה המתחזק (שיחנו בשני מכפילי חניה). רוחב השביל בנקודה הצרה ביותר יעמוד על 4.55 מ'. לא נטען וממילא לא הוכח כי רוחב זה אינו תקני לצורך מעבר רכבים.

71. העדה נועה שנער מולדר שהעידה מטעם הנתבעים הלינה על כך שכבר היום קיימות בעיות ניידות בשביל הגישה בהיותו צר ואמור לשמש לכניסה וליציאה של רכבים. מעדותה עלה כי משאית שנכנסת לפרוק דברים חוסמת גם היום את השביל לחלוטין, ושהשביל משמש כיום גם לכלי רכב וגם להולכי רגל באופן שמחייב זהירות מצד כלל המשתמשים, ראו עדותה בעמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 19.12.21 שורות 40-50. דברים דומים עלו בחוות דעתו של מר עמי גוטליב בסעיף 4.

72. לא מצאתי כיצד הבנייה של המבנה המתחזק תשפיע, אפוא, על הקשיים שתוארו בעדות הגב' שנער מולדר שעה שלא הוכחה טענת התובעים כי למעט הצרה נקודתית באזור מכפילי החניה, רוחב יתר השבילים לא ישתנה בעקבות הבניה. הקשיים המתוארים ע"י העדה אינם נמצאים באזור ההצרה, אלא דווקא באזור בו השבילים הקיימים כלל לא ישתנו. שוכנעתי כי גם כיום וגם בעתיד, ככל הנראה, משאיות שייכנסו לתחום החלקה ייגרמו לאי נוחות זמנית, ונהגים יידרשו למידה רבה של זהירות עת ייסעו בתחום החלקה, בשים לב לכך שלצד המכוניות שייסעו יפסעו הולכי רגל. ריבוי כלי הרכב יחייב מידה רבה יותר של זהירות, אך יש ליכור כי מדובר בשבילי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גישה בתוך החלקה שממילא לא מאפשרים ליותר מרכב אחד לנסוע בו זמנית. ברי כי ככל שייסעו פחות כלי רכב בתחום החלקה כך ייטב להולכי הרגל, אך האמור לא היווה פגיעה לדידם של בעלי הדירות במבנה שחזק שעה שהוסיפו דירות ורכבים בתחום החלקה שהרי לו היה כך הדבר לא היו מאשרים פתרון שכזה עבור עצמם. משאישו פתרון דומה עבור פרויקט החיזוק שנעשה על ידם ובעבורם אני סבורה כי אין לקבל טענה לפגיעה שעה שמתוכנן להיעשות שימוש דומה על ידי בעלי הדירות במבנה המתחזק.

73. ויוטעם, שעה שהמחוקק העמיד כמה חלופות לחיזוק מפני רעידות אדמה, ביניהן גם הריסה ובנייה מחדש (על כל ההטבות הגלומות בכך), לא מצאתי כי נכון לחייב את התובעים לבצע תוכנית חיזוק זהה דווקא לזו שביצעו הנתבעים. וראו בעניין דברים דומים שנקבעו בסעיף 97 להחלטת וועדת הערר בדבר היתרונות הגלומים בביצוע פרויקט מסוג הריסה ובנייה מחדש על פני חיזוק והרחבה.

74. יתירה מכך, מעדות הגב' נועה שנער מולדר, שהעידה מטעם הנתבעים, עלה כי שביל הגישה המזרחי אמור היה לשמש לנסיעת 16 רכבים, בהתאם לתוכנית הבניה של המבנה שחזק, וכי בהינתן שיוקם החניון ע"י המבנה המתחזק **תצטמצם** כמות הרכבים שישעו בשביל הגישה המזרחי ל- 9 רכבים בלבד, ראו חקירתה בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 19.12.21 שורות 6-23.

75. גם וועדת הערר התייחסה בהחלטתה מיום 31.10.21 לסוגיית כמות החניות ודרכי הגישה בחלקה בציינה כי בהתאם לעמדת מחלקת החנייה כמות החניות הסופית בתחום החלקה, לאחר הבניה, תעמוד על 34 חניות (מוצעת+קיימת), שעה שבהתאם להנחיות משרד התחבורה מסעה חד סטרית, כמו זו שקיימת בחלקה, יכולה לשמש כדו סטרית עד ל-40 רכבים, ראו סעיף 44.1 עמ' 6 להחלטת וועדת הערר. עוד מציינת וועדת הערר בהחלטתה כי דווקא הפרויקט שבוצע במבנה שחזק הוא זה שהכתיב אילוצים תכנוניים ביחס לרוחב המסעה הקיימת, ראו סעיף 44.2 להחלטתה.

76. נמצא, אם כן, כי אמנם בשביל הגישה המערבי ובשביל מצפון למבנה שחזק ייסעו כלי רכב רבים יותר ממה שהיו אמורים לנסוע בהינתן שהמבנה המחזק היה מבצע תכנית חיזוק דומה לתוכנית החיזוק של המבנה שחזק (הוספת יחידות למבנה הקיים ולא הריסתו והקמתו מחדש), אולם בשביל הגישה המזרחי, הסמוך למבנה שחזק, תפחת כמות הרכבים שייסעו בו מ-16 שתוכננו ל-9 בלבד. מעיון בתוכנית עולה כי השביל המערבי רחוק באופן יחסי מהמבנה שחזק כך שריבוי הרכבים שיעברו בו כמעט לא צפוי לפגוע באיכות חייהם של בעלי הדירות במבנה שחזק, ונותרו רק שני שבילים שסמוכים למבנה שחזק: השביל מצפון לו והשביל ממזרח לו. בשביל הצפוני יעברו יותר רכבים בשל הבניה של המבנה המתחזק, אך בשביל המזרחי תצטמצם כמות הרכבים שייסעו, באופן שנראה כי כמות ההפרעה שתגרם למבנה שחזק מהגדלת כמות המכוניות בחלקה בעקבות הבניה נשארת דומה.

77. אסכם פרק זה באימוץ מסקנות וועדת הערר אשר קבעה לעניין הסדרי התנועה בחלקה: **"אין מניעה לאישור הסדרי התנועה המבוקשים. אכן מדובר בהסדר תנועה "צפוף", אולם השתכנענו שהוא עומד בתנאים שהציב משרד התחבורה בהנחיותיו וכי ניתן לאשרו",** סעיפים 90-91 להחלטת וועדת הערר.

78. עם קבלת עמדת וועדת הערר ביחס להסדרי התנועה ודרכי הגישה בחלקה, מקבלת אני גם את המלצתה בסעיף 96 להחלטתה: **"אנו סבורים כפי שהציעה גם הוועדה המקומית, יש למקם רמזור ביציאה מהחניון התת קרקעי על מנת להבטיח את הסדרי הכניסה והיציאה מהמגרש".** יינתנו על ידי הוראות בעניין.

התרחבות המבנה המתחזק לכיוון דרום-

79. מעדות מר לזר עלה כי המבנה המתחזק נהרס ותחתיו אמור להיבנות מבנה חדש אשר מתרחב לכיוון דרום על גבי השטח שיועד ל-5 מ-7 החניות העתידיות, ראו שטח שסומן X בתשריט לעיל, וראו עמ' 10 לפרוטוקול מיום 14.9.21 שורות 7-15.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

80. היטיבה לתאר את הבנייה וועדת הערר בסעיפים 105-106 עמ' 14 להחלטתה: "מוצע במסגרת היתר הבניה הרחבה לקונטור הקיים על ידי תוספת של "אגף נוסף". אין מדובר באגף נוסף במובן הרגיל של המונח לפיו נבנות יחידות דיור נוספות בבניין נוסף הצמוד לבניין הקיים, אלא, שלשם ניצול זכויות הבניה, מתוכנן בניין בעל קונטור שאינו מלבני או ריבועי אלא הוא כולל "רגל" נוספת". "האגף הנוסף" ממוקם דרומית-מזרחית לבית העוררים והוא מקביל לו בו בחלקו".

81. הנתבעים טענו כי לא נתנו הסכמתם לכך שמבנה התובעים יתרחב על חשבון השטח שסומן לעיל X, שיועד לחניות עתידיות, וכי התרחבות זו פוגעת בהם. ראו בעניין לדוגמא עדות דנה שלומית עמ' 9 לפרוטוקול שורות 11-13:

"אנחנו כאן השארנו 7 חניות שהן החניות שאמורות לשרת את בניין 9 לכשיחליטו לבנות. הסכמנו לחניות פתוחות ולא למבנה. וכאן יש רצון לנצל את ההסכמה שלנו לצורך דבר אחר שהוא אחר לגמרי ממה שאנחנו הסכמנו לו".

82. מר לזר, אדריכל התובעים, נשאל על סמך מה לקח שטח שמיועד בהסכמה לשמש כחניה לטובת התובעים והרחיב עליו את המבנה המתחזק, והשיב בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 14.9.21 שורות 21-30 כדלהלן:

"ת: שטח המגרש הוא ביעוד מגורים. זה שסומנו 7 חניות שמוקצות זה לא אומר שהמגרש הוא מגרש חניה, הוא מגרש למגורים ותכליתו מגורים. ככל שמותר לי לבנות בתוך קווי הבניין עם ההקלות המותרות, עם שמירת מרחק מינימלי שכתוב בתב"ע שמותר לבקש, כך עשיתי.

ש: אתה מסכים איתי שאין הסכמה שהשטח הזה יוצמד לבניין 9 לטובת בינוי, אלא ההסכמה היא שהוא ישמש לבניין 9 לטובת חניות.

ת: לא מדויק בכלל. גם בתשריט הבית המשותף שטח הקרקע לא מוצמד לאף אחד מהבניינים לא ל- 9א' ולא ל- 9 למעט החניות. בהליך ההתחדשות העירונית של 9א' הם תכננו תוספות בנייה על קרקע משותפת. גם אנחנו תכננו את המבנה על קרקע משותפת ואני לא רואה בזה שום בעיה. אנחנו שומרים על חוקים תכנוניים ואנחנו לא עוברים מבחינה קניינית את זכויות הבנייה המותרות, לא רואה שום בעיה."

83. העיד, ובצדק, מר לזר כי אישור החניה שניתן למבנה שחוזק אינו מחייב את התובעים לתכנן חניות בהתאם לו, אלא בסה"כ מדגים היתכנות חניה עתידית לטובת המבנה המתחזק. לאמור, המסמך מוכיח לעירייה כי המבנה שחוזק אינו מכלה לצרכיו הוא את כל שטחי הקרקע הפנויים, אלא מותיר שטחי קרקע פנויים שיכולים לשמש לצורך חנייה עתידית במבנה האחר. אין מניעה כי המבנה המתחזק יתכנן חניות בשטחים אחרים, ויבקש להרחיב דירותיו/לבנות על השטחים שהודגמו כחניה עתידית.

84. ויוטעם, סעיף 5א לחוק החיזוק מאפשר להוציא חלקים מהרכוש המשותף לצורך בניה או לצורך הקמת חניות, ואין מחלוקת על כך שהשטח שהודגם כשטח שישמש לחניות עתידיות לטובת המבנה המתחזק הוא חלק מהרכוש המשותף. משכך, רשאים התובעים לבחור האם שטח זה ישמש לחניות או דווקא להרחבה/בנייה של הדירות בבית.

85. שאלה נוספת אליה אדרש היא האם הוכח כי הבניה של התובעים על גבי שטח X תגרום לפגיעה בנתבעים.

86. בעניין זה חשוב לציין כי כל בנייה לפי חוק החיזוק כרוכה בהוספת שטחי בנייה לרוחב או לגובה באופן שיש בו כדי להשפיע באופן כלשהו על המבנים הסמוכים, אך לא כל השפעה הנגרמת מאותה בנייה עולה כדי פגיעה שתיאסר.

87. ואכן, גם הבנייה במבנה שחוזק השפיעה על בעלי הדירות במבנה המתחזק שעה שבמסגרת הבנייה הוספו ממ"דים למבנה שחוזק אל מול חלונות הדירות במבנה המתחזק. אמנם כפי שעלה מעדות דנה שלומית ממ"דים אלו מצויים במרחק של כ-15 מ' מאותם חלונות, אך ברי כי הנוף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנשקף מחלונות אלו לאחר הבנייה שונה מזה שנשקף מהם לפני הבניה. כל בנייה מעצם טבעה משפיעה בצורה כלשהי על בעלי הדירות באזורים הסמוכים בצורה כלשהי, אך על כך כבר נאמר:

"כל הגר בעיר צריך וחייב לקחת בחשבון כי יתכן וייתנו הקלות אשר תפגענה בנוף הקיים לבני ביתו.." עת"מ (י-ם) 863/06 קופלר נ' ועדת ערר (נבו, 14.07.2007).

88. על אף האמור לעיל אבחן להלן את השפעת הבנייה המתוכננת על גבי השטח שסומן X על הנתבעים.

89. מעיון בתוכנית הבניה מושא ההליך, וכן מעדות דנה שלומית עלה כי התרחבות המבנה המתחזק לכיוון דרום תביא לכך שמול חלק מחלונות דירתה תמצא בנייה אשר תחסום אור ואוויר ותפגע בה ובעלי הדירות מעליה, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 2-8, וראו עדות דומה של אמנון רדלמן בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 23-26.

90. לקראת סיום ההליך שהתנהל לפניי נתנה וועדת הערר החלטה בה קבעה כי הבנייה מושא ההליך מהווה "עיתוף" של המבנה שחוזק על ידי המבנה המתחזק באופן שמייצר בינוי צפוף, תכנון לא רגולרי, בעל השפעה שלילית על המבנה שחוזק מבחינת תחושת הצפיפות הכללית וחסימת חזיתו המזרחית. לאור זאת הורתה וועדת הערר לתובעים, בהחלטתה מיום 31.10.21, להסיג את הבניה בחלק המתרחב לכיוון דרום (ע"ג השטח שסומן לעיל X) לכיוון צפון, כך שלא יחפוף עם חלקו המזרחי של המבנה שחוזק, וכן להסיג את הבנייה לכיוון מזרח כך שישמר מרחק של 8 מ' בינו לבין המבנה המחוזק (חלף 6 מ' שקיימים כיום). הדברים שקבעה וועדת הערר תומכים בעדות דנה שלומית בעניין הפגיעה המפורטת בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 19.12.21 שורות 13-22.

91. בהחלטת וועדת הערר מיום 23.11.21 הדגישה הוועדה כי- **"חל איסור על חפיפה בין הקיר המזרחי של בית העוררים להרחבה המבוקשת בבית המשיבים, כמפורט בהחלטה. ככל שקיימת חפיפה כאמור, על המשיבים להסיג את קיר ביתם לאחור כך שלא תיווצר חפיפה כאמור"**.

92. אני סבורה כי האיזון התכנוני שנקבע לעיל מאזן את הפגיעה הרלבנטית הנטענת ומאין אותה.

93. לפיכך משחויב המבנה המתחזק להסיג את הבניה כאמור, לא מצאתי כי יתרת ההתרחבות לכיוון דרום, באזור שאינו חופף עם המבנה שחוזק מהווה פגיעה.

הצמדת גינות לדירות שתיבנינה-

94. בין יתר נימוקי ההתנגדות טענו הנתבעים כי התובעים מבקשים להצמיד שטחים משותפים לדירות שתיבנינה בקומת הקרקע בניגוד להוראות חוק החיזוק.

95. בדיון שהתקיים ביום 12.4.21 נשאל ב"כ התובעים האם היום מתכוון להצמיד גינות לדירות במבנה המתחזק והשיב: **"לשאלת המפקחת האם במסגרת הפרויקט מתוכנן להצמיד גינות לדירות חדשות שתיבנינה אני משיב שאני מכיר את הלכותיה של גברתי בעניין, אנחנו בכל זאת עומדים על טענתנו כי בדירות הגן שתימכרנה יהיה ניתן להצמיד הצמדת חצר ללא מגבלת שטח, ובכל מקרה שטח שלא יפחת מ-12 מ"ר בדומה למרפסת"**.

96. סעיף 5 לחוק החיזוק אמנם התיר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הוספת דירות או לצורך הקמת חניות לבית בו נעשה חיזוק, אך לא התיר הוצאת שטחים מהרכוש המשותף לצורך יצירת חצר פרטית למי מבעלי הדירות בבית.

97. במספר פסקי דין של מפקחים על רישום מקרקעין חיוו אלו את דעתם כי לא ניתן להצמיד חצר לדירות בקומת הקרקע במסגרת בנייה לפי תמ"א 38 בהינתן התנגדויות של מי מבעלי הדירות בבית, ראו תיק 318/13 (מפקחת חיפה) יד הרב אסף-מכון לחקר כתבי הרמב"ם נ' רון (נבו, 16.4.2015); תיק 583/17 (מפקחת ת"א) גורן נ' ילין (נבו, 2.7.2019), וראו קביעת בית המשפט המחוזי בעש"א (ת"א) 7187-10-19 ילין נ' גורן (נבו, 24.4.20):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"אפתח ואציין כי הואיל והמקרקעין משתרעים גם על רום הקרקע, הרי שמהותית גם חצר וגם מרפסת המוצמדות לדירה – יש בהן בכדי לגרוע מהרכוש המשותף באופן זהה. בהתאמה לכך, הרי שמקום בו מסכימים המערערים להצמדת מרפסות, אין הם יכולים להתנגד להצמדה אקווילנטית של חצרות לדירות הקרקע הדומה במהותה – עד כדי זהה – להצמדת המרפסות. אציין כי לעניין זה מקבלת אני את עמדת המפקחת ולפיה גודל ההצמדה של החצר צריך להלום את גודל ההצמדה של מרפסת טיפוסית."

98. אמנם פסקי דין אלו עסקו בבנייה לפי תמ"א 38 עיבוי בינוי, קרי, הוספת דירות לבית קיים לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, ולא לתמ"א 38 הריסה ובניה מחדש, אך נראה כי סעיף 5 לחוק החיזוק, שנוסף במסגרת תיקון מס' 2 לחוק החיזוק, התכוון להחיל את אותם עקרונות שנקבעו בסעיף 5 לחוק החיזוק, ורק להפחית את הרוב הדרוש במקרה של הריסה ובנייה מחדש לפי סעיף 5. ניתן ללמוד זאת מדברי ההסבר להצעת החוק בהם נקבע כדלהלן:

"בהצעת החוק המתפרסמת מוצע להקל עוד את ביצוע העבודות ברכוש המשותף לפי תכנית החיזוק מוצע לקבוע, בסעיף 5 לחוק, כי המפקח על רישום מקרקעין יהיה רשאי לאשר ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חנייה והצמדתם לדירות חדשות שיתווספו לפי תכנית החיזוק גם אם אין לכך הסכמה של כל בעלי הדירות, עוד מוצע להחיל מנגנון דומה בנוגע לעבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש לפי תכנית החיזוק, אך במקרה כזה תידרש הסכמה של ארבע חמישיות מבעלי הדירות, שארבע חמישיות מהרכוש המשותף צמודות לדירותיהם (סעיף 5א המוצע)" (הדגשה שלי י"ל)

99. יש היגיון רב בהחלת מנגנון דומה בפרויקט מסוג עיבוי בינוי ובפרויקט מסוג הריסה ובנייה מחדש, שכן בשני המקרים זכאים בעלי הדירות במבנה האחר, שאינו מבצע חיזוק, לכך שהמבנה שעובר חיזוק ייטול מינימום שטחים מהרכוש המשותף במסגרת ביצוע העבודות. פרשנות שונה תאפשר למבנה המתחזק להצמיד לדירות שהוא בונה בקומת הקרקע את כל שטחי החצר הפנויים, ובתוך כך לגרום לפגיעה בלתי מידתית במבנה האחר, אשר שטחי הקרקע שייכים גם לו. ועל כן קבע המחוקק, ולא בכדי, כי בהתאם להוראות חוק החיזוק רשאים בעלי הדירות הבונים להוציא חלקים מהרכוש המשותף לצורך הגדלת שטחי הדירות, ולצורך הצמדת חניות לדירות החדשות, הא ותו לא. מטעמים אלו רשאים בעלי הדירות במבנה המתחזק ליטול שטחים משותפים לצורך הקמת החניון התת קרקעי, מכפילי החניה העיליים והרחבת דירותיהם, אך הם אינם רשאים ליטול שטחים משותפים לצורך הצמדתם לדירות (למעט שטח בגודל של מרפסת כאמור לעיל).

100. היזם, מר רז, אישר בעדותו כי אכן תוכננו לשתי דירות קרקע שתיבנינה הצמדות גינה בשטח של 30 מ"ר ו- 90 מ"ר. היזם הבין כי קיים קושי בהצמדות גינה, והיטיב לתאר זאת בעמ' 24 לפרוטוקול הדיון מיום 14.9.21 שורות 16-19 כדלהלן:

"להבנתי, פה בדיון, היות והשכנים התנגדו אנחנו יכולים לצערי לעשות גינה מקסימלית של 14 מ"ר. מאפו 9א' לא יוכלו להצמיד גינות ושטחים משותפים ולצערי גם אנחנו לא כי כמו שאת יודעת יש מתנגדים במגרש ואז אי אפשר להצמיד את הגינות שבנינו עליהם. הפגיעה הכלכלית בפרויקט בהיבט של הגינות היא משמעותית."

101. הנה כי כן, והואיל ולכל הדירות במבנה המתחזק נבנית מרפסת כחלק מתוכנית החיזוק, רשאים התובעים לבנות מרפסת גם לכל אחת מהדירות שתיבנה בקומת הקרקע, ובלבד שמרפסת זו תהא תחומה מכל עבריה במעקה שגובהו לא יפחת מ-1.2 מ' וגודלה לא יעלה על גודל מרפסת טיפוסית ממוצעת שנבנית בבית. הטעם לדרישתי להקמת מעקה שלא יפחת מ-1.2 מ' גובה הוא הצורך ביצירת חיץ ברור בין המרפסת לבין גינת הבית, ומניעת הפיכת חלקים נוספים מהגינה לחלק מהגינה בשימוש ייחודי של בעלי דירות הקרקע.

102. לאור האמור, אישור הבקשה להצמדת גינות לדירות הקרקע, במועד רישום הזכויות בלשכת המפקח על רישום מקרקעין, יותנה בכך ששטח הצמדות הגינה לא יעלה על גודל מרפסת טיפוסית ממוצעת במבנה המתחזק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/508/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר-

103. סעיף 5(ב) לחוק החיזוק קובע כי למפקח על רישום מקרקעין קיימת סמכות לאשר בנייה בתנאים. כפי שפורט בסעיף 92 לעיל, תיקון מס' 2 לחוק החיזוק ביקש להחיל מנגנון דומה גם על עבודות לפי סעיף 5א, באופן שגם באישור לפי סעיף זה מוסמך המפקח לאשר עבודה בתנאים.

104. לאור כל האמור מוצאת אני לאשר את הבניה המודגמת בתוכנית הבניה שהוגשה לתיק ביום 22.12.21 בכפוף לתנאים הבאים:

1. לדירות שתיבנינה בקומת הקרקע במבנה המתחזק יוצמדו גינות ששטחן לא יעלה על גודל מרפסת טיפוסית ממוצעת במבנה המתחזק.

2. בהתאם לאמור בסעיף 74 לעיל, אני מחייבת את התובעים להקים רמזור ביציאה מהחניון התת קרקעי שיבנה טרם אכלוס הדירות במבנה המתחזק.

3. אני מורה על רישום הערה על קיומו של פסק הדין בדף הרכוש המשותף, בגוש 10779 חלקה 80 ההערה תמחק עם ביצוע תיקון רישום הבית המשותף או רישומו מחדש שבגדרו תרשמה הדירות במבנה המתחזק.

105. לא תידרש הסכמתם של בעלי הדירות במבנה שחוזק לצורך מימוש תוכנית החיזוק, ולא תידרש הסכמתם או חתימתם על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות לאחר השלמת עבודות החיזוק, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל טפסים ומסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבת.

106. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו, 28.12.2020)).

107. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). במסגרת בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רישיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו, 30.06.2005), בפסק הדין נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות, תוך התחשבות בשיקולים הבאים: התנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; בסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו ועוד.

ובמיושם לענייננו -

108. אמנם התביעה התקבלה במובן זה שאני מאשרת את הבנייה מושא ההליך, אך לא ניתן להתעלם מהנתונים הבאים: ראשית, כבר בדיון הראשון המלצתי לתובעים להימנע מהצמדת שטחי חצר העולים על שטח מרפסת ממוצעת בבית, אך התובעים לא קיבלו את המלצתי, והתעקשו על כך שהם רשאים להצמיד חצרות לדירות שתיבנינה ללא מגבלת שטח, ומצאתי במסגרת פסק הדין לדחות את עמדתם בנושא. שנית, בשלב בו הוגשה התביעה כללה הבניה של התובעים בניה שחפפה בחלקה את המבנה שחוזק. לקראת סיום ההליך, לאחר שוועדת הערר מצאה כי בניה זו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/508/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גורמת לפגיעה בנתבעים הורתה לתובעים להסיגה, והם עשו כן. האמור מלמד על כך שהבנייה לגביה הוגשה התביעה גרמה לפגיעה בנתבעים. שלישית, בעקבות ההליך מצאתי להורות לתובעים להקים רמזור אשר יסדיר ויווסת את תנועת הרכבים היוצאים מהחניון, וגם האמור מלמד על כך שהתנגדות הנתבעים בחלקה הייתה מוצדקת.

109. לאור כל האמור, משהתקבלו נימוקי ההתנגדות של הנתבעים ביחס להצמדת חצר, וביחס להסגת הבניה מוצאת אני לחייב את התובעים, ביחד ולחוד, בהוצאות הנתבעים, ביחד ולחוד, באופן חלקי בסך כולל של 6,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (2.11.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום ג' באדר ב' התשפ"ב (6.3.22)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין